



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/12
מס' בקשה: 52/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקש: ארצי ויין
התובע: ע"י ב"כ עוה"ד חן פייביש
מרחוב דניאל פריש 3 תל אביב

נ ג ד

- המשיבים: 1. רבקה סקר
הנתבעים: מרחוב הירקון 181 תל אביב
2. נציגות הבית המשותף ברחוב הירקון 181 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד שלומית רמון
מרחוב ויצמן 14 תל אביב
3. עו"ד עדנה חרותי
4. אפרים גוטקינד
הנתבעים 3 ו-4 ע"י ב"כ עוה"ד צבי יונגרייז
מרחוב שינקין 64 תל אביב
5. אלי פדלון
6. אסתר פדלון
הנתבעים 5 ו-6 ע"י ב"כ עוה"ד שלומי ברדוגו
מרחוב קפלן 12 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לעיכוב ביצוע של פסק דין שניתן בתיק דנן ביום 10.05.12.

המדובר בתובענה שהגיש המבקש כנגד המשיבים בגין נזילה לדירתו שנגרמה, לטענתו, מדירות מי מהמשיבים או מהרכוש המשותף. עוד נטען כי על המשיבים לאפשר גישה מדירותיהם לפיר הצנרת לשם ביצוע התיקון.

תחילתה של התובענה בבקשה למתן סעד זמני (תיק בקשה 12/12) אשר נסתיימה בהסכם פשרה מיום 27.02.12 (במעמד הדיון בבקשה). הסכם הפשרה קיבל תוקף של החלטה.

במהלך ההליכים הוגשה בקשה נוספת למתן סעד זמני (תיק בקשה 24/12) אשר אף היא הסתיימה בהסכם פשרה אשר הביא גם לסיום חלקי של התיק העיקרי, למעט בסוגיות שנותרו להכרעת המפקח. הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין חלקי ביום 05.04.12.

ביום 10.05.12 לאחר שהתקבלה חוות דעת סופית מטעם מומחה אשר מונה מטעמי על פי הסכמות הצדדים ולפיה מקור הרטיבות אינו בדירות מי מהמשיבים, ניתן פסק דין סופי בתובענה במסגרתו חייבתי את המבקש (לאחר הגשת סיכומים מטעם הצדדים) בתשלום הוצאות המשיבה 2 בגין ניהול ההליך, בתשלום הוצאות המשיבים 3 ו-4 בגין הוצאות ניהול ההליך וכן בביצוע העבודות להשבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/12
מס' בקשה: 52/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מצב דירתם לקדמותו ובתשלום הוצאות המשיבים 5 ו- 6 לרבות בגין ניהול ההליך והשבת מצב דירתם לקדמותו. בנוסף הבהרתי כי לתובע נשמרת הזכות להיפרע מבעל הדירה אשר מצנרת דירתו נגרם הנזק.

לבקשה הוגשו תגובות המשיבים וכן תשובה לתגובה מטעם המבקש.

דיון

כלל הוא, בהתאם להוראות תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"), כי עצם הגשת ערעור איננה מעכבת את ביצוע ההחלטה נשוא הערעור. יחד עם זאת, בהתאם להוראות תקנות 467 ו- 468 לתקנות, ניתן לבית המשפט שיקול דעת להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין וזאת כאשר מבקש העיכוב משכנע את בית המשפט כי נתמלאו שני תנאים עיקריים והם:

כי יש לו סיכויים טובים לזכות בערעור.

כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, בין היתר, בשל כך שאם יבוצע פסק הדין ולאחר מכן יתקבל הערעור, ייגרם למבקש נזק בלתי הפיך או קושי משמעותי בהשבת המצב לקדמותו.

שני הקריטריונים הנ"ל משפיעים האחד על השני - ככל שסיכויי הערעור נמוכים, גובר הנטל על מבקש העיכוב לשכנע כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. מאידך, כאשר ביצוע מיידי של ההחלטה עשוי לייתר את הערעור, שאיננו חסר סיכוי, יש הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין, כדי למנוע שינוי במצב הקיים וסיכול תוצאות הערעור והפיכתו לאקדמי. כאשר כפות המאזניים שוות, ועשוי להיגרם נזק לשני הצדדים, הרי שיש להעדיף את הכלל הבסיסי לפיו יש לקיים את פסק הדין.

יישום ההלכות מוביל לכך, למשל, כאשר המדובר בפינוי מדירת מגורים, יטה בית המשפט להיענות לבקשה לעיכוב ביצוע, שכן הפינוי עלול ליצור מצב בלתי הפיך בו לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו אף אם יתקבל הערעור. מאידך, חיובים כספיים, ככלל, לא יעוכבו.

נוכח טיבה וטבעה של החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע, רצוי שבית המשפט לא ינקוט עמדה נחרצת מעבר להתרשמות על פני הדברים אולם הנטל על מבקש העיכוב אינו קל.

(ראו בש"א 86/89 הרפז נ' אחיטוב פ"ד מג(1) 334; בש"א 3158/91 ע"א 2464/91 פלסו שרון ואח' נ' קומפני פריזיין ואח', פד"י מה(5) 499; ב"ש 227/87 קרן כימיקלים בע"מ נ' ויטקו כימיקלים בע"מ פ"ד מא(1) 713; ע"א 6824/97 יעקב בן שחר נ' גיל סוחה ואח' (פורסם כנבו); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) 674).

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בפני אינני מוצא מקום לעכב את ביצועו של פסק הדין בהליך דין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/12
מס' בקשה: 52/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיכויי הערעור

פסק הדין עוסק בשאלת הוצאות ניהול ההליך ואלו, כידוע, מסורים לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. רק במקרים נדירים תתערב ערכאת הערעור בהוצאות שנפסקו והנסיבות דנן אינן מסוג מקרים אלו.

במקרה דנן ההוצאות שנפסקו הינן החזר הוצאות בפועל שהוצאו על ידי הצדדים וחייב בתשלום עבור שכ"ט עו"ד בשיעור נמוך יחסית (בהתחשב, בין היתר, בכך שהתנהלו בתיק שתי בקשות למתן סעדים זמניים). ההוצאות שנפסקו היו סבירות, הכרחיות ומידתיות להליך שהתנהל (בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשייה והמסחר ואח' תק-על 2005(2), 4087).

למעשה, טענותיו העיקריות של המבקש הינם בנוגע לחיוב להחזרת מצב דירות המשיבים 3 ו-4 ו-5 לקדמותו. גם בטענות אלו אין ממש.

החייב בפסק הדין בנוגע להחזרת מצב הדירות לקדמותו, הינו על פי הסכמי הפשרה שנחתמו על ידי הצדדים בתיק זה. כך, בהסכם הפשרה מיום 27.02.12 נכתב במפורש – **"מוסכם כי בסופו של יום ייפסק גם על מי מהצדדים לשאת בעלויות החזרת מצב דירות הצדדים לקדמותו"** (סעיף 5 להסכם הפשרה בעמוד 6 לפרוטוקול מיום 27.02.12). ויודגש, זו היתה גם המחלוקת העיקרית בין הצדדים בדיון שהתנהל בפני (ר' דברי בכ"כ המשיבים 3 ו-4 וב"כ המשיבים 5 ו-6 בפרוטוקול הדיון). כך, בהסכם הפשרה מיום 05.04.12 הוסכם כי ככל שיתברר מחוות דעת המומחה כי מקור הנזילה אינו בדירות מי מהמשיבים – **"יבצע התובע את התיקון על חשבוניות בתוך המועד הנ"ל, ותישמר לו הזכות לתבוע את הוצאות התיקון מבעל הדירה הרלוונטית"** (סעיף 6 בעמוד 4 לפרוטוקול מיום 05.04.12).

לאחר שנתברר מחוות דעת המומחה כי מקור הרטיבות אינו בדירות המשיבים אלא בצנרת השייכת לדירה אחרת, חייבתי את התובע בפסק הדין, בהתאם להסכמות שלעיל, לבצע את הנדרש להחזרת מצב הדירות לקדמותו (בנוגע למשיבים 3 ו-4) ולהשיב את העלויות שהוצאו בקשר לכך (בנוגע למשיבים 5 ו-6).

טענות המבקש כנגד הסכמי הפשרה שנחתמו מוטב שלא היו נשמעות - מעבר לעובדה כי המבקש היה מיוצג בכל ההליכים שהתנהלו בפני, הרי שהמבקש חתם בעצמו על הסכמי הפשרה בנוכחות באי כוחו. חזקה היא כי המבקש קרא, הבין והסכים לאשר עליו חתם. בפרט אמורים הדברים כאשר בהליך זה נחתמו 2 הסכמי פשרה – האחד לעניין הבקשה לסעד זמני בתיק 12/12 והשני בנוגע לבקשה לסעד זמני בתיק 24/12 ובנוגע לתיק העיקרי.

ברי כי כל טענה כנגד הסכמי פשרה אלו, שמועלות רק לאחר שנתברר כי הנזילה איננה בדירות מי מהמשיבים והמבקש חוייב בהוצאותיהם על פי פסק דין, איננה יכולה להישמע. בפרט כאשר הטענה המועלת היא כי כפיתי על המבקש לחתום, בשתי ההזדמנויות, על הסכמי הפשרה האמורים (שהביאו להסדרת הנזילה במקצועיות, מהירות ועילות). משלא הועלו טענות אלו, ולו ברמז, אף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/12
מס' בקשה: 52/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא בסיכומים מטעם המבקש, ניתן ללמוד כי גם אין בהן ממש ואלו לא באו לעולם אלא לצורך הגשת הערעור.

אעיר כי תיאור המבקש את ניהול ההליך חוטא לאמת ודי בפרוטוקול הדיונים בתיק זה (שלא הוגשו בקשות מטעמו לתקנם) ללמד על כך.

בבקשתו מעלה המבקש טענות נוספות כנגד החלטות ביניים שנתקבלו בתיק זה, אורכות שניתנו וכיוצא"ב. אין באלו דבר למעט ניסיונו להשחיר את ההליך אשר התנהל בפני וגם אין בהן ממש. לו סבור היה המבקש כי החלטות אלו שגויות ומקפחות את זכויותיו, הרי שיכול היה להגיש ערעור עליהן מיד עם הינתן. מכל מקום, מתן אורכה של מספר ימים לביצוע בדיקות לא גרעה בדבר מזכויותיו של המבקש ובודאי שלא גרמה לו לנזקים, כפי שמנסה הוא לטעון בבקשתו - **בסופו של יום נתברר כי הנזילה מקורה כלל אינו בדירות מי מהמשיבים או ברכוש המשותף.**

וידגש, לו לא היו מסכימים הצדדים על מתווה הפשרה הרי שהליך זה היה מתנהל עד תומו ובסופו, כך התברר מחוות דעת המומחה, היתה נדחית למעשה תביעת המבקש לחיוב המשיבים בביצוע התיקונים, וממילא היה עליו לנקוט בהליכים המתאימים כנגד הנתבע הנכון. הסכמי הפשרה אך הביאו להסדרת הרטיבות במהירות.

יוער גם כי לולא הסכמי הפשרה לא ברור כלל אם ניתן היה לחייב את המשיבים לאפשר כניסה דרך קניינים לצורך ביצוע עבודות לתיקון צנרת פרטית השייכת לדירה אחרת (בהקשר זה סעיף 4 לתקנון המצוי מחייב מתן רשות לביצוע עבודות בדק לרכוש המשותף בלבד).

המבקש מלין גם על כי לא הורתי על צירופו של מר פפר (הוא בעל הדירה ממנה התרחשה הנזילה) כצד נוסף להליך זה. גם לטענה זו אין ידיים ורגליים.

המבקש יכול היה לעתור לתיקון כתב התביעה לצירופו של מר פפר, אך הוא בחר שלא לעשות כן והעדיף להמשיך ולנהל את ההליך כנגד המשיבים דנן דווקא. בית המשפט בשיטת המשפט בה עסקינן אינו פועל מיוזמתו בנסיבות שכאלו לצירופם של צדדים נוספים להליך.

למעשה, בניגוד לנטען גם מעולם לא הוגשה בקשה לצירופו של מר פפר להליך (בין מטעם המבקש ובין מטעם מר פפר). הודעתו של התובע מיום 01.04.12 היתה בנוגע לתכתובת דואר אלקטרוני מאת מר פפר ממנה עולה כי הוא מעוניין להצטרף כתובע בהליך בגין נזקים הנגרמים גם לדירתו בשל הנזילה (ר' תכתובת המייל שצורפה להודעה). אין בתקנות פרוצדורה להגשת "הודעות" וככל שבדעת המבקש היה לבקש דבר מה הרי שהיה עליו להגיש בקשה בהתאם להוראות הדין. זאת ועוד. בהתאם להוראות הדין לא ניתן לצרף בחזקת "תובע" מי שאינו מבקש להיות כזה. כל שיכול היה המבקש לעשות הוא לבקש לצרף את מר פפר כנתבע (על ידי תיקון כתב התביעה) אך כאמור הוא בחר, מסיבות שאינן ברורות, שלא לעשות כן, גם לאחר שהיה ידוע כי הנזילה מקורה בדירתו.

גם לא ניתן לראות בהודעה זו, שהוגשה על ידי המבקש, כבקשה מטעמו של מר פפר להצטרף כתובע להליך. מעבר לעובדה כי ההודעה לא הוצגה כבקשה מטעמו של מר פפר וממילא לא הוגשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/12
מס' בקשה: 52/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ככזו על פי התקנות, הרי שב"כ המבקש מבהיר בבקשתו דנן כי הוא גם לא ייצג את מר פפר בשום שלב וברי כי לא יכול היה לעתור בשמו לצרפו להליך.

גם העובדה כי המבקש הוציא מכיסו תשלומים רבים בגין האירועים נשוא ההליך אין בה להוות נימוק ערעור כלשהו. בסופו של יום המבקש לקח סיכון בכך שנקט הליך משפטי כנגד הנתבעים הלא נכונים וחייב אותם לחסרון כיס (בין בהוצאות ניהול ההליך ובין בביצוע עבודות בדירתם). דווקא כנגד הנתבע הנכון לא נקט המבקש כל הליך ולפיכך אין לו לבוא בטענות לעניין הוצאותיו אלא כלפי עצמו.

אדגיש כי טענות המערער לגופם של דברים אין להן על מה לסמוך. **ההכרעה המהותית בתיק זה הסתיימה בהסכמי הפשרה שבין הצדדים!** כל שנפסק בפסק הדין הוא בשאלת הוצאות ניהול ההליך והחזרת המצב לקדמותו. הא ותו לא.

לאור האמור לעיל הרי שאין בידי המבקש סיכויי ערעור משמעותיים, אם בכלל.

מאזן הנוחות

בסופו של יום המדובר בפסק דין לחיוב כספי, בפרט לתשלום הוצאות ההליך, אשר הכלל בעניינו כאמור הוא כי ביצועו לא יעוכב.

לא עלה בידי המבקש להראות כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, בפרט לאור סיכויי הערעור הקלושים.

ראשית, המדובר בפסק הדין בחיובים כספיים ולפיכך, אף אם אלו יבוצעו ובסופו של יום הערעור יתקבל, ברי כי לא ייגרם למבקש נזק בלתי הפיך. בהקשר זה אעיר כי החיובים הכספיים אשר נקבעו בפסק הדין, ביחס לכל המשיבים יחדיו, עומדים על סך כולל של 9,333 ₪ בלבד (כולל בגין שכ"ט עו"ד). **סכום זה רחוק מרחק רב מהסכום המופרז (הלא מבוסס) המתואר בבקשה כאילו חויב המבקש בתשלום "מאות אלפי שקלים חדשים" (כך ממש).**

זאת ועוד. גם לא עלה בידי המבקש להראות כי החיוב להחזרת מצב דירת המשיבים 3 ו-4 לקדמותו, עלותו, כמתואר על ידו, מאות אלפי שקלים חדשים. עלות עבודה זו עשויה להסתכם באלפי שקלים בודדים, בדומה לעלויות המוכחות אשר נפסקו ביחס לעבודות בדירת המשיבים 5 ו-6. מכל מקום, אף אם יבוצעו העבודות ויתקבל הערעור, ברי כי ערכאת הערעור תוכל להורות למשיבים 3 ו-4 להשיב למבקש את עלויות ביצוע העבודות בדירתם כאמור.

גם לא מצאתי שום הצדק חוקי או מוסרי לטענתו של המבקש כי על המשיבים היתה החובה להיפרע בגין נזקיהם מבעל הדירה ממנה ארעה הנזילה. המבקש הוא זה אשר נקט בהליך כנגד המשיבים ואין כל הצדק כי עליהם תועמס החובה (והעלויות הכרוכות בכך) לפנות לצד שלישי להיפרע בגין הוצאותיהם שנגרמו אך בשל תביעתו של המבקש אותם. על המבקש היה לשקול זאת כאשר בחר לנקוט בהליכים כנגד המשיבים דווקא, מבלי לצרף את כל בעלי הדירות הרלבנטיים. ויודגש, גם לאחר קבלת חוות הדעת, על אף שידע המבקש כי נותר עוד לפסוק את הוצאות ההליך, לרבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 86/12
מס' בקשה: 52/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בשאלת החזרת המצב לקדמותו בהתאם להסכמי הפשרה, בחר הוא להמשיך בהליך כפי שהוגש והגיש את סיכומיו כאילו לא קרה דבר, זאת חלף הגשת בקשה לתיקון כתב התביעה תוך צירופו של הנתבע הנכון.

לכל זאת יש להוסיף כי, בסופו של דבר, פסק הדין הינו בבחינת "מימון ביניים", שכן למבקש נשמרה במפורש (הן על פי דין, הן על פי הסכמי הפשרה והן על פי פסק הדין) הזכות להיפרע בגין כל התשלומים בהם חויב מבעל הדירה ממנה נגרמה הנזילה.

וידוגש, אין מחלוקת כי לא המבקש ולא המשיבים צריכים לשאת בסופו של דבר בהוצאות שנגרמו עקב הנזילה. השאלה היא רק על מי מהצדדים דנן תוטל החובה לנקוט בהליכים כנגד הנתבע הנכון להשבת ההוצאות. בהקשר זה, לבד מן העובדה כי המשיבים דנן נגררו להליך ללא כל הצדקה, הרי שנכון יהיה להטיל את החובה על המבקש, מאחר וממילא בדעתו לתבוע את גורם הנזק בגין נזקים נוספים שנגרמו לו עקב הנזילה (בעניינם אף ביקש בכתב התביעה היתר לפיצול סעדים).

שנית, לא הוכח, ולמעשה לא נטען, כי יהיה קושי כלשהו בחזרת המצב לקדמותו אם בסופו של יום יתקבל הערעור (על אף שהסיכויים לכך קלושים לכל היותר).

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע.

אני מחייב את המבקש לשלם לכל אחד מהמשיבים אשר מסרו תגובתם לבקשה - המשיבה 2, המשיבים 3 - 4 (יחד) והמשיבים 5 ו- 6 (יחד), סך של 580 ₪ לכל אחד מהם בגין החזר הוצאות הבקשה דנן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום ט"ו תמוז תשע"ב, 05 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב